



Richtlinie zum mobilen Arbeiten aus dem Ausland

(Workation-Richtlinie)

Version 1.0 · gültig ab 01.09.2026

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese Richtlinie regelt die Voraussetzungen, unter denen Mitarbeitende der StefanAI Solutions GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) ihre Arbeitsleistung vorübergehend aus dem Ausland erbringen können („Workation“).

Sie gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Gesellschaft. Nicht erfasst sind:

- Dienstreisen ins Ausland im Auftrag der Gesellschaft — hierfür gilt ausschließlich die Reisekostenrichtlinie.
- Mobiles Arbeiten innerhalb Deutschlands.

2. Grundsätze

- Auf die Genehmigung einer Workation besteht kein Rechtsanspruch. Die Gestattung erfolgt freiwillig und begründet auch bei wiederholter Gewährung keine betriebliche Übung.
- Jeder Aufenthalt bedarf einer vorherigen, schriftlichen Einzelgenehmigung der Geschäftsführung (Anlage 1).
- Das Arbeitsverhältnis besteht während der Workation unverändert fort. Arbeitsvertraglicher Arbeitsort bleibt Köln; es findet keine dauerhafte Verlagerung des Tätigkeitsortes statt.
- Der Wohnsitz und die melderechtliche Anmeldung in Deutschland müssen während des gesamten Aufenthalts bestehen bleiben.
- Die Gesellschaft kann die Genehmigung nach Maßgabe von Ziffer 13 widerrufen.

3. Persönliche Voraussetzungen

Eine Workation kann genehmigt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen und vor Antritt nachgewiesen sind:

- Das Arbeitsverhältnis besteht ungekündigt und die Probezeit ist abgeschlossen.
- Für das Zielland liegt ein Aufenthaltstitel vor, der die Erbringung von Remote-Arbeit für einen ausländischen Arbeitgeber ausdrücklich gestattet (für Thailand derzeit z. B. das Destination Thailand Visa, DTV). Eine visumfreie Einreise oder ein reines Touristenvisum genügt in der Regel nicht.
- Es besteht eine Auslandsranken- und Rückholversicherung mit Gültigkeit für den gesamten Zeitraum.



- Am Aufenthaltsort steht ein geeigneter, störungsfreier Arbeitsplatz mit einer stabilen und ausreichend schnellen Internetverbindung für Videokonferenzen zur Verfügung.
- Die Tätigkeit kann im geplanten Zeitraum vollständig ortsunabhängig erbracht werden; es sind keine Präsenztermine bei Kundinnen und Kunden geplant.

4. Zielländer

- Das Zielland wird im Einzelfall freigegeben. Ein einmal freigegebenes Land begründet keinen Anspruch auf künftige Freigaben.
- Aufenthalte innerhalb der EU, des EWR und der Schweiz sind sozialversicherungsrechtlich unkritisch; die Gesellschaft beantragt hierfür die A1-Bescheinigung.
- Aufenthalte in Drittstaaten — insbesondere in Staaten ohne Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland, wie Thailand — bedürfen einer gesonderten Prüfung durch die Geschäftsführung, erforderlichenfalls unter Einbindung der Steuerberatung.
- Ausgeschlossen sind Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht, sowie Länder, die Sanktions- oder Embargomaßnahmen unterliegen.

5. Dauer und zeitliche Grenzen

Die zeitlichen Grenzen dienen dazu, den Fortbestand der deutschen Sozialversicherungspflicht zu sichern und eine Steuerpflicht im Aufenthaltsland zu vermeiden. Sie sind zwingend einzuhalten:

- Höchstdauer je Kalenderjahr: 30 Arbeitstage.
- Höchstdauer je Aufenthalt: 20 zusammenhängende Arbeitstage.
- Der Gesamtaufenthalt in einem Land darf 90 Tage pro Kalenderjahr nicht überschreiten und in keinem Fall 180 Tage pro Kalenderjahr erreichen. Mitgezählt werden auch private Aufenthalte und Urlaubstage im selben Land.
- Jeder Aufenthalt ist von vornherein auf einen im Voraus festgelegten Zeitraum mit konkretem Enddatum befristet. Dies ist Voraussetzung für den Fortbestand der deutschen Sozialversicherung nach § 4 SGB IV (Ausstrahlung).
- Aufenthalte über den Jahreswechsel hinweg bedürfen einer gesonderten steuerlichen Prüfung.

Eine Verlängerung eines laufenden Aufenthalts ist nur mit erneuter schriftlicher Genehmigung vor Ablauf des ursprünglichen Enddatums zulässig.

6. Antrag und Genehmigung

- Der Antrag ist mit dem Formular in Anlage 1 zu stellen — bei Zielen innerhalb der EU/des EWR mindestens vier Wochen, bei Drittstaaten mindestens acht Wochen vor dem geplanten Antritt.



- Reise- und Unterkunftsbuchungen sowie Visumanträge erfolgen erst nach Vorliegen der schriftlichen Genehmigung. Vorher entstandene Kosten trägt die antragstellende Person.
- Die Nachweise zu Visum und Auslandsrankenversicherung sind spätestens zwei Wochen vor Antritt vorzulegen.
- Die Genehmigung wird für den konkreten Zeitraum, das konkrete Land und den konkreten Aufenthaltsort erteilt. Ein Wechsel des Landes während des Aufenthalts ist nicht von der Genehmigung gedeckt.

7. Arbeitszeit, Erreichbarkeit und Urlaub

- Es gilt unverändert deutsches Arbeitsrecht, insbesondere das Arbeitszeitgesetz: werktägliche Höchstarbeitszeit, Ruhepausen, eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden sowie das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit.
- Die Arbeitszeit ist wie im Inland zu erfassen.
- Maßgeblich für Termine und Fristen ist die deutsche Zeit. Unabhängig von der Zeitzone des Aufenthaltsorts ist eine tägliche Erreichbarkeit von mindestens vier Stunden innerhalb des Zeitfensters 09:00 bis 17:00 Uhr deutscher Zeit sicherzustellen.
- Es gelten die gesetzlichen Feiertage des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Feiertage des Aufenthaltslandes sind keine arbeitsfreien Tage.
- Workation ist Arbeitszeit und kein Urlaub. Eine Kombination mit Urlaubstagen ist möglich; die Urlaubstage sind im Antrag auszuweisen und regulär zu beantragen.

8. Zulässige und unzulässige Tätigkeiten

Um die Begründung einer steuerlichen Betriebsstätte der Gesellschaft im Aufenthaltsland zu vermeiden, gilt für die Dauer des Aufenthalts:

Zulässig sind insbesondere

- Konzeption, Entwicklung und Aufbereitung von Trainings- und Beratungsmaterialien
- Softwaretests, Dokumentation und interne Entwicklungsarbeiten
- interne Abstimmungen und Projektarbeit
- Online-Trainings und Online-Termine innerhalb der Erreichbarkeitszeiten nach Ziffer 7

Nicht zulässig sind

- das Führen von Vertragsverhandlungen, die Abgabe von Angeboten sowie der Abschluss von Verträgen für die Gesellschaft
- die Akquise von Kundinnen und Kunden im Aufenthaltsland
- das Auftreten als Vertreterin oder Vertreter der Gesellschaft gegenüber Dritten im Aufenthaltsland
- das Anmieten von Büro-, Coworking- oder sonstigen Räumlichkeiten im Namen oder auf Rechnung der Gesellschaft



- jede Tätigkeit für ein im Aufenthaltsland ansässiges Unternehmen

9. Datenschutz und IT-Sicherheit

- Es dürfen ausschließlich die von der Gesellschaft gestellten, verschlüsselten Endgeräte genutzt werden. Die Nutzung fremder Geräte, fremder Drucker oder öffentlicher Rechner ist untersagt.
- Der Zugriff auf Systeme und Daten der Gesellschaft erfolgt ausschließlich über das Firmen-VPN. Öffentliche oder ungesicherte WLAN-Netze dürfen nicht genutzt werden.
- Personenbezogene Kundendaten dürfen nicht lokal auf dem Endgerät gespeichert werden.
- In öffentlich zugänglichen Räumen ist auf Sicht- und Hörschutz zu achten; Videokonferenzen und Telefonate mit vertraulichen Inhalten sind dort untersagt.
- Projekte und Mandate, bei denen vertragliche Vorgaben, Auftragsverarbeitungsverträge oder Vergabebedingungen eine Verarbeitung ausschließlich innerhalb der EU bzw. des EWR vorsehen, sind von der Bearbeitung während des Aufenthalts ausgenommen. Die betroffenen Projekte werden im Genehmigungsverfahren festgelegt und in Anlage 1 benannt.
- Verlust oder Diebstahl eines Endgeräts sowie jeder Verdacht auf einen Sicherheitsvorfall sind unverzüglich der Geschäftsführung zu melden.

10. Sozialversicherung und Steuern

- Ziel der Regelung ist der ununterbrochene Fortbestand der deutschen Sozialversicherung — innerhalb der EU/des EWR über die A1-Bescheinigung, in Drittstaaten über die Ausstrahlung nach § 4 SGB IV.
- Mitarbeitende sind verpflichtet, ihre Aufenthaltstage je Land und Kalenderjahr zu dokumentieren und der Gesellschaft auf Verlangen nachzuweisen.
- Änderungen der geplanten Dauer, des Aufenthaltsorts oder des aufenthaltsrechtlichen Status sind der Gesellschaft unverzüglich anzuzeigen.
- Etwaige eigene steuerliche oder aufenthaltsrechtliche Pflichten im Aufenthaltsland liegen im Verantwortungsbereich der Mitarbeitenden. Die Gesellschaft schuldet insoweit keine Beratung und übernimmt keine daraus entstehenden Kosten oder Abgaben.
- Ergibt die Prüfung, dass ein Aufenthalt zu einer Steuerpflicht der Mitarbeitenden im Aufenthaltsland, zu einer Verlagerung des Besteuerungsrechts oder zu einem Betriebsstättenrisiko der Gesellschaft führen kann, wird die Genehmigung nicht erteilt oder widerrufen.

11. Kosten

- Die Gesellschaft zahlt die vertraglich vereinbarte Vergütung unverändert fort und stellt die dienstlichen Arbeitsmittel.



- Sämtliche durch die Workation veranlassten Kosten tragen die Mitarbeitenden selbst — insbesondere An- und Abreise, Unterkunft, Visum und Gebühren, Versicherungen, Impfungen, Internetzugang und Coworking-Plätze.
- Eine Workation ist keine Dienstreise. Es werden weder Verpflegungspauschalen noch Reisekosten nach der Reisekostenrichtlinie erstattet.
- Eine Auslandszulage oder ein Kaufkraftausgleich wird nicht gewährt.

12. Krankheit, Unfall und Notfälle

- Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich anzuzeigen und nach den allgemeinen Regeln nachzuweisen; dies gilt auch für Zeiten im Ausland.
- Krankheit oder sonstige persönliche Umstände verlängern die genehmigte Dauer des Aufenthalts nicht.
- Im Antrag ist eine Notfallkontaktperson zu benennen.
- Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung ist bei Tätigkeiten im Ausland in der Praxis eingeschränkt; eine zusätzliche private Absicherung wird ausdrücklich empfohlen.

13. Widerruf, Abbruch und Rückkehr

- Die Gesellschaft kann eine erteilte Genehmigung aus wichtigem Grund widerrufen, insbesondere bei dringenden betrieblichen Erfordernissen, veränderter Sicherheitslage oder Reisewarnung, geänderter Rechtslage sowie bei Verstößen gegen diese Richtlinie.
- Im Fall des Widerrufs ist die Arbeit innerhalb von fünf Arbeitstagen wieder vom Inland aus aufzunehmen.
- Die Kosten eines vorzeitigen Abbruchs tragen grundsätzlich die Mitarbeitenden. Erfolgt der Widerruf ausschließlich aus betrieblichen Gründen, erstattet die Gesellschaft nachgewiesene Umbuchungs- und Stornokosten.
- Verstöße gegen diese Richtlinie können arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

14. Schlussbestimmungen

- Es gilt deutsches Recht. Die Regelungen des Arbeitsvertrags bleiben im Übrigen unberührt.
- Diese Richtlinie tritt am 01.09.2026 in Kraft und gilt bis auf Widerruf.



Anlage 1

Antrag und Einzelvereinbarung Workation

Angaben zur Person und zum Aufenthalt

Name, Vorname	
Zielland	
Aufenthaltsort (Stadt)	
Zeitraum von — bis (Enddatum verbindlich)	
davon Arbeitstage	
davon beantragte Urlaubstage	
Zeitzone / zugesagte Erreichbarkeit	
Bisherige Tage in diesem Land (lfd. Kalenderjahr)	
Notfallkontakt (Name, Telefon)	

Aufenthaltsrecht und Versicherung

Art des Visums / Aufenthaltstitels	
gültig bis	
Auslandskranken- und Rückholversicherung (Anbieter, Police)	
Nachweise vorgelegt am	

Tätigkeit im Aufenthaltszeitraum

Geplante Aufgaben	
Von der Bearbeitung ausgeschlossene Projekte / Mandate (EU-Beschränkung)	
Vertretungsregelung im Inland	



Erklärungen der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters

Ich erkläre, dass ich die Workation-Richtlinie der StefanAI Solutions GmbH gelesen habe und ihre Regelungen einhalte. Insbesondere bestätige ich:

- ☐ Mein Wohnsitz und meine melderechtliche Anmeldung in Deutschland bleiben während des gesamten Zeitraums bestehen.
- ☐ Mein Aufenthaltstitel gestattet die Erbringung von Remote-Arbeit für einen ausländischen Arbeitgeber.
- ☐ Ich halte die Vorgaben zu Arbeitszeit und Erreichbarkeit nach Ziffer 7 der Richtlinie ein.
- ☐ Ich halte die Vorgaben zu Datenschutz und IT-Sicherheit nach Ziffer 9 der Richtlinie ein.
- ☐ Ich nehme im Aufenthaltsland keine der in Ziffer 8 als unzulässig bezeichneten Tätigkeiten vor, insbesondere keine Vertragsverhandlungen oder Vertragsabschlüsse für die Gesellschaft.
- ☐ Ich zeige Änderungen der Dauer, des Aufenthaltsorts oder des aufenthaltsrechtlichen Status unverzüglich an.
- ☐ Mir ist bekannt, dass ich die Kosten des Aufenthalts selbst trage und dass keine Reisekosten oder Verpflegungspauschalen erstattet werden.

Vereinbarung

Die Erbringung der Arbeitsleistung aus dem oben genannten Land ist von vornherein auf den oben genannten Zeitraum befristet. Das Arbeitsverhältnis mit der StefanAI Solutions GmbH besteht während dieser Zeit unverändert fort; arbeitsvertraglicher Arbeitsort bleibt Köln. Mit Ablauf des genannten Enddatums wird die Arbeitsleistung wieder vom Inland aus erbracht. Die Gesellschaft kann die Genehmigung nach Ziffer 13 der Richtlinie widerrufen.

Ort, Datum — Mitarbeiterin / Mitarbeiter

Ort, Datum — Geschäftsführung